

1501344-82.2020.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185716/2020 - 03º D.P. DIADEMA, 12706375 - 03º D.P. DIADEMA, 2265/20/127 - 03º D.P. DIADEMA, 2185716 - 03º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501344-82.2020.8.26.0537 - Controle nº 2020/001122

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185716/2020 - 03º D.P. DIADEMA, 12706375 - 03º D.P. DIADEMA, 2265/20/127 - 03º D.P. DIADEMA, 2185716 - 03º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renato Cardoso de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

RENATO CARDOSO DE SOUZA, qualificado às fls. 07 e 20/21, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 17h10, na Rua Cambeva, altura do n.º 96, bairro do Eldorado, nesta cidade de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 59 embalagens plásticas contendo 20,32g da droga cocaína e 106 embalagens plásticas

contendo 125,43g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 11/12 e laudo de constatação provisória de fls. 16/18, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inicialmente convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 45/47), foi concedida liberdade provisória ao acusado em 30/07/2020, e nomeado o d. Defensor Público, quem apresentou defesa inicial às fls. 86/88. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 25/02/2021 (fl.90) e certificada a citação positiva do Réu a fl.83.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas comuns, deixando o réu de ser interrogado, sendo declarado revel nesta data, já que intimado a comparecer nesta audiência, dela não participou, não justificou a ausência nem está preso. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da quantidade e nocividade da droga cocaína, concordando com a redução da pena pela metade, mas não também por sua substituição pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional aberto.

Já o d. Defensor reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão informal, com o redutor da pena em grau máximo e sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, nos autos de constatação e no definitivo (fls.16/18 e 73/75), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls. 05/06) , no dia 29/07/2020, por volta das 17h10, efetuavam patrulhamento ostensivo de rotina na Rua Cambeva, próximo ao nº 96, Eldorado, Diadema, quando avistaram RENATO CARDOSO DE SOUZA, ora indiciado, parado em via pública e com uma sacola plástica em mãos, o qual percebeu a aproximação das viaturas policiais e tentou se evadir correndo, todavia, sem sucesso, acabou detido após poucos metros de perseguição. Em revista pessoal, dentro da sacola que ele carregava, foram localizadas 59 porções de cocaína, 106 porções de maconha, além da importância de R\$10,00 em dinheiro. Indagado a respeito dos fatos, o indiciado negou ser o proprietário da droga.

Sob o crivo do contraditório o policial Sérgio Correa reiterou que estavam em patrulhamento pela via. Avistaram o réu e notaram um nervosismo nele ao retornar quando os viu. Ele foi abordado e revistado, encontram entorpecentes no bolso dele, e dinheiro. O réu não confessou primeiramente, mas só no DP, pelo que se recorda em virtude do tempo decorrido. O local era um ponto de tráfico de drogas e não tinha visto o réu lá antes.

Neste sentido foi o depoimento judicial do policial Antonio Soares, recordou-se que

se tratou de uma incurssão na biqueira e o réu estava com uma sacola na mão e dentro desta estavam as drogas e o dinheiro. Ele confessou informalmente a venda de drogas. Não o viu antes no ponto de venda de drogas já conhecido.

O réu, em solo policial (fl.07/09) optou pelo direito constitucional ao silêncio. E não compareceu em juízo a trazer sua versão ou mesmo negativa de autoria, inexistente, portanto.

Logo, os testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, como já visto, inexistindo prova favorável ao réu, revel inclusive, o que não lhe beneficia.

É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ. Ora: o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, HC 76.608-0).

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 11/12 e 72), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito a não demandar aumento inicial na pena, mas especialmente a grande quantidade de narcóticos apreendidos (165 invólucros no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem computadas, nem mesmo confissão informal dado que apenas um dos policiais se recordou do réu ter dito que as drogas seriam para ele vender, mas não constou isso nos depoimentos pré-processuais, devendo ser considerado o tempo decorrido a confundir os agentes da lei, e como não considere nenhuma palavra do réu a embasar a condenação, até porque ele ficou calado no DP, resta inalterada a reprimenda nessa etapa.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Quanto ao privilégio

previsto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, o Réu faz jus porquanto seja primário (fls.58/59), mas considerando a quantia em dinheiro (R\$10,00) a indicar que vendas foram efetivamente feitas e, portanto, houve a disseminação do vício, demonstrando maior envolvimento do acusado com a traficância, além da natureza de parte das drogas, cocaína, de alto poder viciante e degradante da saúde humana, ainda que em quantidade inferior à maconha, e por isso opto pelo redutor de 3/5 (e não 1/2 como pretende o MP), perfazendo a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 233 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo atual tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

O quantum da condenação, a primariedade, a análise favorável das circunstâncias judiciais e o delito não ter sido cometido com violência nem grave ameaça à pessoa, permitem ao paciente iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

Contudo, incabível a benesse do art. 44 do CP, não se mostrando suficiente nem eficaz à reprovação da conduta do agente, menos ainda socialmente recomendável sob pena de potencializar a sensação de insegurança e intranquilidade social, a merecer maior reprovabilidade da conduta, somado ao elevado número de ocorrências de tal natureza conferindo constante desassossego à sociedade, a exigir firme repressão do Estado como forma de desestimular o crime, geralmente cometido graças ao nível de organização próprio daqueles que fazem do tráfico seu meio de vida. Não bastasse isso, artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves

Vedo o recurso em liberdade dado que num primeiro momento a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, mas ao réu foi concedida a liberdade provisória mediante condições, dentre elas a de não mudar de endereço sem prévio aviso, bem como a necessidade de comparecer aos atos processuais que intimado, e descumpriu ambas, restando revel, e para a devida aplicação da lei penal, não poderá apelar em liberdade, como dispõe o art. 387 do CPP.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra RENATO CARDOSO DE SOUZA,

qualificado às fls. 07 e 20/21, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, mais ao pagamento de 233 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos.

O condenado não poderá apelar em liberdade.

Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos (fls. 11/12 e 72), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06. E determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA